



REGLEMENT DE CONSULTATION

ACCORD-CADRE À MARCHÉS SUBSÉQUENTS ET À BONS DE COMMANDES

DE MAITRISE D'ŒUVRE, BUREAU D'ETUDES, GEOMETRES

POUR DES OPERATION DE MAINTENANCE - RÉHABILITATION & RENOUVELLEMENT URBAIN

PHASE CANDIDATURE

Pouvoir adjudicateur :

ESH LOGIREP
127 rue Gambetta
92154 SURESNES Cedex

ESH LOGIRYS
127 rue Gambetta
92154 SURESNES Cedex

Les 2 pouvoirs adjudicateurs agissent dans le cadre d'un groupement de commande pour la passation des accords-cadres, désignant la société LOGIREP coordonateur.

Cadre réglementaire : PROCEDURE FORMALISÉE – APPEL D'OFFRES RESTREINT lancé pour la conclusion d'un accord cadre, en application du code de la commande publique

Phase 1 : Date limite de réception des candidatures : 5 Mars 2025 12H00 (midi)

NOTA : le présent document, non contractuel, décrit le déroulement de l'ensemble de la procédure et indique au candidat les modalités de réponses à la présente procédure ; il est donc demandé au candidat de le lire attentivement.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET ET CARACTERISTIQUES DE L'ACCORD CADRE	3
1.1. OBJET DE L'ACCORD-CADRE	3
1.2. NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE	4
1.3. DECOMPOSITION DE L'ACCORD-CADRE	4
1.4. MODALITES DE COMPOSITION DES CANDIDATURES ET D'ATTRIBUTION	5
1.5. VARIANTES – OPTIONS	6
1.6. DUREE DE L'ACCORD-CADRE – RECONDUCTION	6
1.7. MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT	7
1.8. REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES	7
ARTICLE 2 - ORGANISATION DE LA CONSULTATION	7
2.1. RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES	7
2.2. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION	7
2.3. MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION	7
2.4. MODALITES DE TRANSMISSION DES PLIS	8
2.5. DELAI DE VALIDITE DES CANDIDATURES	8
2.6 - MODALITES DE RECEPTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES	8
2-7 - COPIE DE SAUVEGARDE :	9
ARTICLE 3 – CONTENU DES CANDIDATURES	9
3-1 – CANDIDATURE AVEC LES FORMULAIRES DC1 ET DC2 :	9
3-1 – CANDIDATURE SOUS FORME DE DOCUMENT UNIQUE DE MARCHE EUROPEEN ELECTRONIQUE (DUME) :	11
ARTICLE 4 - JUGEMENT DES CANDIDATURES - CHOIX DES SOUMISSIONNAIRES	12
4.1. JUGEMENT DES CANDIDATURES	12
4.2. CANDIDATS INVITES A SOUMISSIONNER	14
4.3. DELAI DE VALIDITE DES CANDIDATURES	16
ARTICLE 5 – DROIT et LANGUE	16
ARTICLE 6 - Contacts	16

Cadre réglementaire :

Code de la Commande Publique :

Articles L2124-2, R2124-2 & R2161-6 à R2161-11 : appel d'offres

Article R2142-16 à R 2142-18 : nombre minimal de candidats à sélectionner

Article L2125-1-1° : techniques d'achat

R 2162-1 à R 2162-12 : accords cadres à marchés subséquents

R 2162-1 à R 2162-6 et R 2162-13 et 14 : accords cadres à bons de commandes

Dans le cadre d'une procédure formalisée, le présent Appel d'offres est lancé sous forme d'appel d'offres restreint qui se réalisera en « 2 tours ».

La commission d'appel d'offres interviendra une première fois au stade de l'appel à candidatures et une deuxième fois au stade des offres.

A l'issue de cette phase 1 « Appel à Candidatures », la commission d'appel d'offres retiendra un nombre de candidats maximum par lot, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

La Commission d'Appel d'Offres pourra retenir un nombre inférieur de candidats si :

- Le nombre de candidatures est inférieur
- Les candidatures ne présentent pas les compétences techniques, professionnelles et financières suffisantes.

1.1. OBJET DE L'ACCORD-CADRE

La présente consultation concerne la réalisation de prestations de maîtrise d'œuvre pour des missions de base et complémentaires relatives à :

- Pour LOGIREP : des opérations de réhabilitation de logements sociaux ou logements-foyers, situées en Ile de France et Normandie.
- Pour LOGIRYS / LOGIREP secteur médico-social : des opérations de réhabilitation de résidences du secteur médico-social (EHPAD, EAM, EANM, ...) en milieu occupé la plupart du temps et situées en Ile de France et Normandie

Il est rappelé qu'en application de l'article L2430-2 du code de la commande publique, les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ne sont pas soumis, par dérogation à l'article L. 2410-1 du code de la commande publique, aux dispositions régissant les marchés publics de maîtrise d'œuvre conclus avec un opérateur économique de droit privé, pour les logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.

Néanmoins, pour l'application du présent marché, LOGIREP et LOGIRYS pourront faire application des dispositions des articles L2430-1 à L2432-2 du code de la commande publique.

Les missions pourront être des missions de base en application des articles L 2431-3 et R 2431-4, des missions partielles ou des missions de base avec missions complémentaires.

Les missions confiées relèvent des domaines suivants :

- Architectes
- Bureau d'Etudes Tous Corps d'Etat, comprenant tout ou partie des missions suivantes :
 - o économie de la construction aux différentes phases du projet
 - o prestations liées à des travaux d'étanchéité, de couverture, de plomberie, ...
 - o prestations de diagnostics structurels, d'enveloppe, de thermique, d'infiltrations diverses,...
 - o toutes les études qui peuvent être imposées par la réglementation et les labels (Analyse du site et attestation, étude de faisabilité en approvisionnement en énergie, études et suivi d'exécution nécessaire à l'obtention de la Certification Habitat et Environnement et RE2020,
 - o études thermiques préalables à l'exécution imposées par la réglementation thermique,
 - o études acoustiques préalables avec suivi d'exécution, la recherche auprès de l'administration du classement des voies,
 - o études de structure en assistance à la conception, attestation de la conformité,...

- études pour la prise en compte des contraintes environnementales
- coordination des Systèmes de Sécurité Incendie
- études pour la mise en place de système de vidéo-surveillance
- études de maîtrise d'œuvre liées à la présence d'amiante
- assistance pour la passation de Marchés Globaux de Performance Energétique
- études de courants forts et/ou courants faibles
- Maîtrise d'œuvre globale, comprenant les missions de BET tous corps d'états essentiellement pour des travaux de gros entretien ou de renouvellement de composants

Il pourra également être confié des missions spécifiques de géomètres, de type :

- relevés de surfaces intérieures de bâtiments
- relevés de surfaces extérieures de bâtiments
- mesurage Carrez

L'accord-cadre est sans montant minimum et avec un montant maximum annuel par lot indiqué dans le tableau ci-dessous en application des articles R. 2162-2 à R. 2162-6, R2162-13 et R2162-14 du Code de la commande publique.

Lieu d'exécution des prestations : Ile-de-France et Normandie.

Le Pouvoir Adjudicateur ne garantit pas une totale exclusivité des commandes aux titulaires des différents lots et se réserve le droit de commander des prestations à des tiers aux titulaires, quelles que soient les prestations, lorsque le Pouvoir Adjudicateur l'estimera nécessaire.

1.2. NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE

Corps d'états	Code CPV :
ARCHITECTES	71200000-0
BET TCE	71300000-1
GEOMETRES	71353000

1.3. DECOMPOSITION DE L'ACCORD-CADRE

1.3.1 Décomposition en lots

Le marché est alloté au sens de l'article L2113-10 du code de la commande publique.

N° de lot	Identification des lots	Type d'accord cadre	Type d'attribution	Montant maximum annuel HT
1	Architectes – LOGIREP Travaux de l'opération < 1 500 000 € HT	Accord cadre à Marchés Subséquents	Multi-attributaires	1 000 000 €
2	Architectes – LOGIREP Travaux de l'opération ≥ 1 500 000 € HT	Accord cadre à Marchés Subséquents	Multi-attributaires	3 000 000 €
3	Architectes – LOGIRYS / LOGIREP Secteur médico-social Travaux de l'opération < 1 500 000 € HT	Accord cadre à Marchés Subséquents	Multi-attributaires	1 000 000 €
4	Architectes – LOGIRYS / LOGIREP Secteur médico-social Travaux de l'opération ≥ 1 500 000 € HT	Accord cadre à Marchés Subséquents	Multi-attributaires	2 000 000 €
5	Bureau d'études TCE – LOGIREP Travaux de l'opération < 1 500 000 € HT	Accord cadre à Marchés Subséquents	Multi-attributaires	1 000 000 €

6	Bureau d'études TCE – LOGIREP Travaux de l'opération ≥ 1 500 000 € HT	Accord cadre à Marchés Subséquents	Multi- attributaires	3 000 000 €
7	Bureau d'études TCE – LOGIRYS / LOGIREP Secteur médico-social Travaux de l'opération < 1 500 000 € HT	Accord cadre à Marchés Subséquents	Multi- attributaires	1 000 000 €
8	Bureau d'études TCE – LOGIRYS / LOGIREP Secteur médico-social Travaux de l'opération ≥ 1 500 000 € HT	Accord cadre à Marchés Subséquents	Multi- attributaires	2 000 000 €
9	Maîtrise d'œuvre Globale multi- compétences – LOGIREP Gros entretien et remplacement de composants, hors réhabilitation	Accord cadre à Bons de Commandes pour dépenses < 100 000 € HT Accord cadre à Marchés subséquents pour dépenses ≥ à 100 000 € HT	Multi- attributaires	3 000 000 €
10	Maîtrise d'œuvre Globale multi- compétences – LOGIRYS / LOGIREP Secteur médico-social Gros entretien et remplacement de composants, hors réhabilitation	Accord cadre à Bons de Commandes pour dépenses < 100 000 € HT Accord cadre à Marchés subséquents pour dépenses ≥ à 100 000 € HT	Multi- attributaires	500 000 €
11	Géomètres – LOGIREP	Accord cadre à Bons de Commandes	Multi- attributaires	500 000 €
12	Géomètres – LOGIRYS	Accord cadre à Bons de Commandes	Multi- attributaires	500 000 €

Chaque lot donne lieu à un accord-cadre. Les candidats peuvent postuler à plusieurs lots, mais ne pourront être attributaires que d'un nombre de lots fonction de leurs capacités et effectifs.

1.4. MODALITES DE COMPOSITION DES CANDIDATURES ET D'ATTRIBUTION

Groupement :

Accord-cadre attribué à plusieurs entreprises ou groupement d'entrepreneurs dont le mandataire est solidaire de chacun des membres dudit groupement.

Les candidats ayant soumissionné sous forme de groupements d'opérateurs économiques devront adopter après l'attribution du marché la forme juridique d'un groupement **solidaire** (chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché) ou un groupement **conjoint** avec mandataire solidaire (le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché public, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur).

Les candidats ne sont pas autorisés à présenter plusieurs offres sur un même lot en agissant à la fois :

- 1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- 2° En qualité de membres ou de mandataires de plusieurs groupements.

Tout groupement attributaire devra, le cas échéant, adopter la forme d'un groupement solidaire.

Sous-traitance :

Le candidat doit indiquer s'il les connaît les prestations qu'il prévoit de sous-traiter pour l'exécution de son accord-cadre, son attention étant attirée sur les articles du CCAP relatifs aux conditions de la sous-traitance.

Un candidat qui envisage de sous-traiter une partie des prestations doit en informer le pouvoir adjudicateur. Conformément à l'article 5 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, modifiée par la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite loi MURCEF, le candidat doit alors indiquer les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel.

La présentation d'un sous-traitant se fait à l'aide du formulaire en pièce jointe intitulé " Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement ". Cet imprimé dûment complété constitue une annexe à l'acte d'engagement.

Chaque sous-traitant présenté doit, s'il n'a pas déjà fourni ces éléments au stade de la candidature, remettre les mêmes documents que ceux exigés des candidats, à l'appui de leur candidature, à l'exception de la lettre de candidature (Dc1).

L'acceptation des sous-traitants se fera sur la base des critères suivants :

- La régularité de la situation fiscale et sociale du sous-traitant,
- Les garanties professionnelles techniques et financières du sous-traitant.

La notification de l'accord-cadre vaudra acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement si l'offre du candidat présente une demande d'acceptation complète et conforme du sous-traitant.

Seront écartées les entreprises qui, faute de disposer des capacités techniques et/ou financières pour l'exécution d'un accord-cadre, envisagent de n'en exécuter qu'une partie symbolique tout en s'assurant une marge bénéficiaire sur les prestations sous-traitées.

La sous-traitance de parties essentielles du contrat à des entreprises dont le pouvoir adjudicateur n'a pu apprécier les capacités techniques et financières au moment du choix de l'attributaire est interdite.

Composition et forme des candidatures

Lorsque des opérateurs économiques soumissionnent sous forme de groupement, les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement.

1.5. VARIANTES – OPTIONS

1.5.1 Variantes et options

Au stade de l'accord cadre, la proposition de variante et d'options n'est pas autorisée. L'attention du candidat est tout particulièrement attirée sur l'obligation qui lui est faite, sous peine de nullité de son offre, de remettre une proposition absolument conforme à la solution du cahier des charges (CCAP/CCTP) telle que décrite dans le dossier de consultation des entreprises (DCE).

Ces éléments (CCAP/CCTP) ne seront transmis que pour la seconde phase de la procédure.

Au stade des marchés subséquents, l'autorisation des variantes sera prévue le cas échéant, par les documents du marché subséquent.

1.5.2 Tranches optionnelles

L'accord-cadre ne comporte pas de tranches optionnelles.

Au stade des marchés subséquents, l'autorisation des tranches optionnelles sera prévue le cas échéant, par les documents du marché subséquent.

1.6. DUREE DE L'ACCORD-CADRE – RECONDUCTION

L'accord-cadre est conclu pour une durée de 1 an, à compter de la date de notification de l'accord-cadre.

L'accord-cadre est reconductible tacitement, à chaque date anniversaire pour des périodes de UN (1) an sans pouvoir excéder trois (3) reconductions. Dès lors, l'accord-cadre est conclu pour une **durée maximum de quatre (4) ans**, périodes de reconduction comprises.

1.7. MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT

Dans le cadre des bons de commande : Les prestations objet de la présente consultation sont traitées à prix unitaires tels que définis au Bordereau de Prix annexé à l'Acte d'engagement de chacun des lots, appliqués aux quantités réelles exécutées. Le prix remis par les candidats sera révisable, dans les conditions fixées par le CCAP, remis à la phase offre.

Dans le cadre des marchés subséquents : Les prestations objet de la présente consultation sont traitées à prix forfaitaires, tels que définis à la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire annexé à l'Acte d'engagement de chaque marché subséquent. Le prix remis par les candidats sera révisable, dans les conditions fixées par le CCAP, remis à la phase offre.

Paieement par virement bancaire sous 30 jours à compter de la date certaine de réception de la facture.

1.8. REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Le pouvoir adjudicateur pourra recourir au marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, pour la réalisation des prestations similaires, en application de l'article R.2122-7 du Code de la commande publique. Les prestations similaires seront exécutées par les attributaires de ce présent accord-cadre. Les conditions d'exécution de ce nouvel accord-cadre seront précisées au C.C.A.P. remis à la phase offre.

Cependant, ces prestations ne pourront excéder 10% du montant maximum de l'accord cadre concerné par ces prestations similaires.

ARTICLE 2 - ORGANISATION DE LA CONSULTATION

2.1. RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Le dossier de consultation est disponible sur le site <http://polylogis.marches-publics.info/accueil.htm>

A noter, pour les candidats non inscrits, qu'une identification est nécessaire pour accéder à la plateforme. Celle-ci est rapide et entièrement gratuite.

Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, les candidats doivent disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : zip, rtf, doc, .xls, pdf.

Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat est invité à renseigner le nom de l'organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou report de délais.

Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s'il ne bénéficie pas de toutes les informations complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la présente consultation en raison d'une erreur qu'il aurait faite dans la saisie de son adresse électronique, en cas de non identification de la personne lors du téléchargement, en cas de non indication de la dite adresse électronique ou en cas de suppression de l'adresse.

Il est recommandé à tout candidat de consulter régulièrement la plateforme afin de s'assurer qu'il bénéficie bien des dernières modifications éventuelles.

En cas de difficulté de téléchargement du DCE, le candidat contactera l'assistance téléphonique du profil d'acheteur.

2.2. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION

- Phase 1 de l'appel d'offres restreint : Appel à candidatures
- la liste du patrimoine LogiRep
- la liste du patrimoine Résidences spécialisées LogiRep
- la liste du patrimoine Résidences spécialisées Logirys
- le présent règlement de consultation « Phase 1 : candidature »
- la fiche d'identification fournisseur
- l'acte spécial de sous-traitance sur demande à remplir le cas échéant

2.3. MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard huit (8) jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.

Si pendant l'étude du dossier par les candidats la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

2.4. MODALITES DE TRANSMISSION DES PLIS

Les documents demandés à l'appui des candidatures et des offres doivent être transmis par voie électronique sur le site : <http://polylogis.marches-publics.info/>

Pour obtenir un descriptif détaillé du processus de mise en ligne d'une candidature et/ou d'une offre électronique, cliquer sur le lien suivant : <http://www.marches-publics.info/marches-depot.htm>

Les documents remis par voie électronique ou supports informatiques devront être sous formats .xls, .doc, .ppt, .pdf.

L'adresse courriel utilisée pour la correspondance sera celle indiquée lors du dépôt de l'offre.

La candidature ainsi que toutes les pièces s'y rapportant (rapports, documentation, certificats, correspondances...) doivent être rédigées en langue française et ce, conformément à la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française et à la circulaire du 19 mars 1996.

Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.

Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée.

Il est recommandé aux candidats de respecter les recommandations suivantes:

- les formats des fichiers envoyés ne pourront être en ".exe", ou en format vidéo.
- ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros"

2.5. DELAI DE VALIDITE DES CANDIDATURES

180 jours à compter de la date limite de réception des candidatures.

2.6 - MODALITES DE RECEPTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES

Les dossiers de candidature devront être remis avant la date limite fixée à la 1^{ère} page du présent document.

Conformément aux dispositions de l'article R. 2132-7 du code de la commande publique, les candidats et soumissionnaires transmettent leurs candidatures et leurs offres uniquement par voie électronique à l'adresse suivante : <https://www.marches-publics.info/accueil.htm>.

La remise des offres au format papier autre que la copie de sauvegarde sera refusée.

Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

Il appartient au soumissionnaire de disposer d'un système de contrôle des virus informatiques et de s'assurer que les fichiers remis sont exempts de virus connus.

Il est conseillé de ne pas dépasser 60 Mo pour la taille des plis électroniques. Les soumissionnaires devront veiller notamment à compresser les images et documents transmis et à télécharger leur offre avant l'heure limite. Ils devront également veiller à anticiper suffisamment leur dépôt afin que celui-ci soit terminé avant l'heure limite.

Seule l'heure de FIN du téléchargement est prise en compte. Le pli sera considéré " hors délai " si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception des offres.

La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clef usb...) n'est pas autorisée. Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.

Le dépôt de pli sur AWS-Achat se fait par dossier, avec mention du nom du marché. Les soumissionnaires ne doivent pas déclarer leurs pièces une par une et n'ont pas besoin de compresser leurs dossiers. Conformément à l'article R. 2151-6 du code de la commande publique, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R.2132-11 du même code relatives à la copie de sauvegarde, **les offres sont transmises en une seule fois.**

Les pièces du pli doivent figurer dans le pli déposé, **il est interdit de composer tout ou partie du pli avec des liens internet.**

Attention : Les dépôts anonymes sont interdits.

Les documents devront être préalablement traités par les soumissionnaires par un anti-virus régulièrement mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le soumissionnaire concerné en sera informé.

Les groupements d'entreprises sont autorisés. Ils devront revêtir la forme de groupement solidaire avec désignation d'un mandataire. Celui-ci devra être habilité par les autres membres du groupement à déposer l'offre en leur nom. L'attention des candidats est attirée sur le point suivant : « la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché ». Les différents membres devront s'assurer que chacun dispose des capacités minimales requises et n'est frappée d'aucune interdiction

Les dossiers remis au-delà de l'échéance, ne seront pas retenus.

2-7 - COPIE DE SAUVEGARDE :

Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde sous forme papier ou support électronique, transmise dans les délais impartis. Elle doit comporter obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée.

La copie de sauvegarde n'est recevable qu'à la stricte condition d'être parvenue au siège de LogiRep avant la date et l'heure limite de réception des plis et ne pourra être ouverte que dans les conditions prévues à l'article 2 – II de l'arrêté du 27 Juillet 2018.

La copie de sauvegarde sera ouverte dans les 4 cas suivants :

- Lorsque dans les candidatures et les offres transmises par voie électronique un programme informatique malveillant (ou « virus ») est détecté par le pouvoir adjudicateur
- Lorsqu'une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique mais n'est pas parvenue au pouvoir adjudicateur dans les délais de dépôt des candidatures et des offres (par exemple : aléas de transmission)
- Lorsqu'une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique, mais n'a pas pu être ouverte par le pouvoir adjudicateur
- Si l'offre a été transmise mais est parvenue hors délais ou n'a pu être ouverte, la copie de sauvegarde peut être ouverte si elle est parvenue dans les délais. Si l'offre n'a pas été transmise, la copie de sauvegarde ne peut être ouverte.

Si l'acheteur public ouvre la copie de sauvegarde, le document électronique ne sera pas utilisé : la copie de sauvegarde se substituera au document initial.

Néanmoins, la copie de sauvegarde doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception et parvenir dans le respect des délais mentionnés ci-dessus. Un dépôt par porteur ou une remise en main propre n'est pas permis.

ARTICLE 3 – CONTENU DES CANDIDATURES

Les candidats qui soumissionnent à plusieurs lots ne présenteront qu'un seul dossier de candidature commun à tous les lots.

Les candidats (ou chaque membre de l'équipe candidate en cas de groupement) ont le choix de présenter leur candidature :

- Sous forme de candidature standard en utilisant notamment les formulaires DC1 et DC2 (ou équivalents).
- Sous forme de document unique de marché européen (DUME).

Les documents devront être rédigés en français. Si les documents présentés sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté ; cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis.

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant l'ensemble des pièces et informations énumérées dans l'avis d'appel public à la concurrence.

3-1 – CANDIDATURE AVEC LES FORMULAIRES DC1 ET DC2 :

Les pièces à produire obligatoirement à l'appui de la candidature en application des articles R2143-3 à R2143-5, R2143-11 et R2143-12 du Code de la commande publique et de l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics sont les suivantes :

PIECES A TRANSMETTRE	
Situation juridique	
1	Lettre de candidature ou formulaire DC1 téléchargeable à partir du lien : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidatou ou document équivalent, dûment rempli, et daté. Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques, un seul formulaire sera complété pour chaque membre du groupement.
2	Déclaration du candidat ou formulaire DC2 téléchargeable à partir du lien : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat ou document équivalent dûment rempli, et daté. Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques, chaque membre du groupement remet un formulaire complété.
3	Déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas d'exclusion de plein droit mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et des cas d'exclusion à l'appréciation du pouvoir adjudicateur mentionnés aux articles L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la commande publique, notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail. Déclaration sur l'honneur indiquant la situation du candidat au regard d'une éventuelle procédure de sauvegarde en cours ou à intervenir pendant la durée du marché envisagée. Déclaration sur l'honneur indiquant la situation du candidat au regard des éventuelles difficultés qu'il rencontre ou a pu rencontrer avec le Groupe POLYLOGIS et/ou LOGIREP dans le cadre de l'exécution d'un marché en cours ou précédent.
4	Le soumissionnaire en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet
5	Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat (si le signataire est une <i>autre personne physique que le chef d'entreprise ou le gérant indiqués sur le K-bis</i>)
Capacité économique et financière	
5	Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat , ainsi que le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique.
6	Les bilans ou extraits de bilan, concernant le dernier exercice ou les trois dernières années pour ceux des candidats dont l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
7	Attestation d'une assurance Responsabilité Civile Professionnelle et décennale en cours de validité émanant de la compagnie d'assurance et indiquant le domaine d'activité couvert, avec le ou les plafonds de garantie.
<i>N.B. : si, pour une raison justifiée, le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen, notamment une déclaration appropriée de banque.</i>	
Références professionnelles et capacités techniques	
8	Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels globaux du soumissionnaire et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois (3) dernières années.
9	Indication des titres d'études et professionnels du soumissionnaire et/ou des cadres de l'entreprise candidate, et notamment des responsables de conduite de la mission de même nature que celle du marché
10	Attestation de port de carte d'identité professionnelle , remplie datée et signée par la personne habilitée
11	Le soumissionnaire produit ses certificats de qualifications professionnelles : la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité

	professionnelle ou des références attestant de sa compétence à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
12	Un dossier de références : le soumissionnaire fournit des références récentes (de moins de cinq ans) concernant des marchés comparables (nature et importance) à ceux objet de la présente consultation. Ces références devront comporter le nom des cocontractants, publics ou privés, et seront complétées par des attestations de bonne exécution de ces marchés. Ces attestations devront indiquer le montant, la date et le lieu d'exécution des marchés et préciser s'ils ont été effectués dans les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. A ce titre, ces références devront respecter les exigences de présentation du cadre de mémoire de candidature à présenter tel que défini dans l'article correspondant.
13	Une description du matériel et de l'équipement technique dont le soumissionnaire disposera pour la réalisation du marché : notamment l'outil Internet utilisé pour l'espace clients. Le candidat précisera notamment les fonctionnalités du site internet qui sera mis à disposition .
<i>N.B. : les candidats sont invités à utiliser le formulaire DC2 - en y annexant les renseignements ou documents demandés</i>	

Il est rappelé aux candidats qu'ils doivent présenter un sous-traitant ayant des capacités équivalentes aux leurs. Par conséquent, tout sous-traitant présenté ne pouvant justifier de capacités équivalentes à celles du candidat sera rejeté.

Précisions quant aux modalités de prise en compte des capacités d'autres opérateurs économiques au stade de la candidature

Le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques quelle que soit la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces opérateurs économiques, du fait qu'il en disposera pour l'exécution du marché et qu'ils seront solidairement responsables dans l'exécution du marché.

Pour ce faire, le candidat doit présenter chaque opérateur économique dont il souhaite que les capacités soient prises en compte, et indiquer la nature des prestations qu'il envisage de lui confier. Il doit également remettre, pour chacun de ces opérateurs économiques, un dossier de présentation comprenant :

- les mêmes documents que ceux exigés des candidats au présent article ;
- une lettre signée par chaque opérateur économique par laquelle celui-ci s'engage à mettre à la disposition du candidat, si ce dernier est attributaire, ses moyens pour l'exécution du marché.

Les candidatures présentées par des groupements doivent être signées soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire, s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.

En cas de groupement, de co-traitance ou de sous-traitance, le mandataire principal doit présenter un dossier complet par entreprise.

3-1 – CANDIDATURE SOUS FORME DE DOCUMENT UNIQUE DE MARCHE EUROPEEN ELECTRONIQUE (DUME) :

Le candidat peut présenter sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen (DUME) établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen susvisé, **en lieu et place des documents mentionnés ci-dessus**.

En ce qui concerne les **conditions de participation (4)**, les candidats ne sont pas autorisés à se limiter à indiquer dans le DUME qu'ils disposent de l'aptitude et des capacités requises sans fournir d'informations particulières sur celles-ci.

Les candidats peuvent réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables.

Ce document doit être rédigé en français.

Documents à produire par le candidat retenu

Conformément aux dispositions applicables, ne seront invités à remettre une offre que les candidats retenus à la condition expresse que ceux-ci produisent, dans un délai maximum de trois jours à compter de la réception du courriel les informant qu'ils sont retenus, les documents attestant qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés par la réglementation et sur la déclaration sur l'honneur susvisée.

A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, la candidature sera rejetée et le candidat sera éliminé. Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué.

Ces pièces seront à produire par les titulaires de l'accord cadre qui auront été sélectionnés puis lors de l'attribution d'un marché subséquent et tous les 6 mois.

LogiRep, via la plateforme www.marches-publics.info/accueil.htm utilise une connexion API Entreprises afin de récupérer auprès des administrations les documents disponibles. Pour tous les documents qui n'émanent pas d'une administration (notamment, et sans que la liste soit exhaustive : attestation d'assurance, liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail, etc ...) ceux-ci devront être déposées par les candidats sélectionnés **exclusivement** sur la plateforme en ligne mise à disposition gratuitement par LogiRep.

A défaut, le candidat arrivé suivant dans le classement des candidatures sera retenu et invité à participer à la suite de la procédure (remise d'une offre).

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.

ARTICLE 4 - JUGEMENT DES CANDIDATURES - CHOIX DES SOUMISSIONNAIRES

4.1. JUGEMENT DES CANDIDATURES

Dans un premier temps, les pièces administratives seront examinées et permettront de déterminer les candidatures recevables. Dans un deuxième temps, seules les candidatures recevables seront examinées selon les critères suivants, afin de déterminer la liste des candidats à présenter une offre :

Dans un deuxième temps, seules les candidatures recevables seront examinées afin de déterminer la liste des candidats admis à présenter une offre.

Les critères de sélection des candidatures sont les suivants :

N°	Adéquation à l'objet du marché	Éléments analysés	Pondération
1	Compétences financières et organisation de l'entreprise	Ce critère sera apprécié : - sur la base de la fiche « Identification du fournisseur » et du chapitre 1 du mémoire technique. - en fonction des lots auxquels le candidat entend soumissionner - Chiffre d'affaires : montant et évolution sur les 3 dernières années disponibles (sauf justification laissée à l'appréciation du Pouvoir adjudicateur)	40 points
2	Compétences techniques et professionnelles	- Références, qualifications techniques sur les 5 dernières années - Moyens matériels et humains sur les 3 dernières années	60 points

Le mémoire technique du candidat (**maximum 20 pages A4 dont annexes + références**) devra impérativement répondre aux questions et suivre la trame ci-dessous.

Aucune page ne sera lue au-delà du nombre autorisé.

1. Compétences financières et organisation de l'entreprise

- a. Chiffre d'affaires et répartition par activités / compétences

- b. Organigramme du candidat
- c. Organisation du candidat en cas de groupement ou sous-traitance, avec répartition des rôles
- d. Organisation en cas de pluralité de marchés subséquents

Si le candidat postule à plusieurs lots au stade de l'offre, et que cela dépasse sa capacité financière correspondant à 2 fois minimum le montant HT estimé du marché, il indiquera son ordre chronologique de préférence dans le choix des lots pour lesquels il pourrait être retenu. A défaut d'indication, le choix du Pouvoir Adjudicateur sera celui de l'ordre chronologique des lots (1 à 15).

2. Compétences techniques et professionnelles (qualification, moyens humains)

- a. Chiffre d'affaires et références chantiers similaires (renseigner la fiche identification fournisseur)
- b. Compétences des membres de l'équipe proposés pour le lot candidaté
- c. Références présentées comme suit :

Pour les architectes :

- Présentation de 5 références MAXIMUM, d'opérations similaires à l'objet du marché, et réceptionnées impérativement, comprenant :
 - o Nom du maître d'ouvrage
 - o Nom de l'opération
 - o Composition de l'équipe éventuelle et rôle dans l'équipe
 - o Nature des travaux exécutés
 - o Aspects environnementaux, performantiels et labels éventuels
 - o Adresse
 - o Montant de travaux
 - o Nombre de logements
 - o Dates et délais d'exécution des travaux
- Si le candidat souhaite présenter d'autres références, elles seront impérativement en annexe

Pour les bureaux d'études TCE

- Présentation de 5 références MAXIMUM, d'opérations similaires à l'objet du marché, et réceptionnées impérativement, comprenant :
 - o Nom du maître d'ouvrage
 - o Nom de l'opération
 - o Composition de l'équipe éventuelle et rôle dans l'équipe
 - o Nature des travaux exécutés
 - o Aspects environnementaux, performantiels et labels éventuels
 - o Adresse
 - o Montant de travaux
 - o Nombre de logements
 - o Dates et délais d'exécution des travaux
- Si le candidat souhaite présenter d'autres références, elles seront impérativement en annexe

Pour les géomètres

- Présentation de 5 références MAXIMUM, de prestations similaires à l'objet du marché, et réceptionnées impérativement par le donneur d'ordres, comprenant :
 - o Nom du maître d'ouvrage
 - o Nom de l'opération
 - o Nature des prestations exécutées
 - o Adresse
 - o Données techniques et volumétriques de l'opération
 - o Dates et délais d'exécution des prestations
- Si le candidat souhaite présenter d'autres références, elles seront impérativement en annexe

La note maximum attribuée à chaque critère est décomposée de la façon suivante :

Note sur 10 : Très Satisfaisant : 10 – Satisfaisant 7,5 - Moyen : 5 - Insuffisant : 2,5 - aucune réponse : 0

Les notes de chaque critère seront alors pondérées selon le tableau ci-avant.

➤ **Niveau(x) spécifique(s) minimal (aux) exigé(s) :**

Sont demandés à titre impératif, les qualifications ou types de qualifications, les références professionnelles ou références professionnelles similaires, nécessaires à la bonne exécution des prestations, et liées à l'objet du marché.

➤ **Conséquences de l'absence ou du caractère incomplet des pièces :**

L'absence des pièces listées à l'article 4.1 du présent règlement dans le dossier fourni par le candidat ou leur caractère incomplet, peut entraîner le rejet de sa candidature, pour non-conformité aux documents de la consultation. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, le cas échéant, de demander à tous les candidats concernés de corriger leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous.

L'absence de correction dans les délais impartis pourra entraîner le rejet de la candidature.

Un candidat étant objectivement dans l'impossibilité de produire les documents demandés au titre de sa capacité financière et de ses références, peut prouver sa capacité financière et ses références par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur. Cette impossibilité objective doit être dûment justifiée par écrit.

➤ **Manquement antérieur d'une entreprise à ses obligations :**

Un opérateur économique qui aurait fait l'objet d'un manquement à ses obligations contractuelles ou dont la qualité des prestations a été reconnue comme médiocre (justifiée par écrit via un compte-rendu de chantier ou courrier recommandé, constat de retard, etc...) au cours d'un précédent marché ayant un objet similaire, avec l'une ou l'autre des entités juridiques du groupe, doit spontanément, justifier par un courrier (de deux (2) pages maximum) annexé à son offre, des mesures correctives mises en place pour supprimer les défaillances dénoncées. A défaut de fournir ces éléments de réponse, la candidature pourra être écartée.

➤ **Déclaration sans suite :**

Si au terme de la consultation, un candidat est informé que son offre est retenue, il ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni élever aucune réclamation dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur ne signerait pas avec lui le marché, quand bien même la mise au point de son offre aurait nécessité la réalisation d'études complémentaires. En effet, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente consultation.

4.2. CANDIDATS INVITES A SOUMISSIONNER

A l'issue de l'examen des candidatures, les candidats seront classés par ordre décroissant. Seuls seront invités à soumissionner le nombre maximum de candidats fixé par lot, en fonction du classement établi dans le rapport d'analyse.

Le nombre maximum de candidats par lot est le suivant :

N° du lot	Identification du lot	Type d'Attribution	Nombre maximum de candidats
1	Architectes – LOGIREP Travaux de l'opération < 1 500 000 € HT	Multi-attributaire	20
2	Architectes – LOGIREP Travaux de l'opération ≥ 1 500 000 € HT	Multi-attributaire	20
3	Architectes – LOGIRYS / LOGIREP Secteur médico-social Travaux de l'opération < 1 500 000 € HT	Multi-attributaire	20
4	Architectes – LOGIRYS / LOGIREP Secteur médico-social Travaux de l'opération ≥ 1 500 000 € HT	Multi-attributaire	20
5	Bureau d'études TCE – LOGIREP Travaux de l'opération < 1 500 000 € HT	Multi-attributaire	15
6	Bureau d'études TCE – LOGIREP Travaux de l'opération ≥ 1 500 000 € HT	Multi-attributaire	15

N° du lot	Identification du lot	Type d'Attribution	Nombre maximum de candidats
7	Bureau d'études TCE – LOGIRYS / LOGIREP Secteur médico-social Travaux de l'opération < 1 500 000 € HT	Multi-attributaire	15
8	Bureau d'études TCE – LOGIRYS / LOGIREP Secteur médico-social Travaux de l'opération ≥ 1 500 000 € HT	Multi-attributaire	15
9	Maîtrise d'œuvre Globale multi-compétences – LOGIREP Gros entretien et remplacement de composants, hors réhabilitation	Multi-attributaire	15
10	Maîtrise d'œuvre Globale multi-compétences – LOGIRYS / LOGIREP Secteur médico-social Gros entretien et remplacement de composants, hors réhabilitation	Multi-attributaire	15
11	Géomètres – LOGIREP	Multi-attributaire	15
12	Géomètres – LOGIRYS	Multi-attributaire	15

Les candidats dont la note est inférieure à 50/100 ne seront pas admis à la phase 2.

Il est précisé qu'un nombre inférieur de candidats pourra être retenu si :

- Le nombre de candidatures est inférieur au nombre minimum prévu
- Les candidatures ne présentent pas les compétences techniques, professionnelles et financières suffisantes.

Par ailleurs, en cas d'égalité entre deux candidats, aboutissant à un nombre de candidats supérieurs au nombre de candidats maximum fixés par lot, les candidats ex aequo seront admis à participer à la phase 2.

Les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées.

Toutefois, des précisions pourront être demandées au candidat lorsque l'offre n'est pas suffisamment claire et doit être précisée.

L'acheteur peut également autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières (« offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ») dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier les caractéristiques substantielles des offres.

Il est précisé que le Pouvoir adjudicateur peut toujours décider de retenir l'ensemble des candidats du lot pour la seconde phase d'invitation à remettre des offres.

Le Pouvoir Adjudicateur invitera simultanément et par écrit les candidats admis à produire une offre destinée à l'analyse. L'invitation à participer à la seconde phase comprendra au minimum les informations précisées à l'article R2144-9 du code de la commande publique :

1. La référence de l'avis d'appel à la concurrence publié ;
2. La date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues autorisées pour leur présentation ;
3. La liste des documents à fournir ;
4. La pondération ou la hiérarchisation des critères d'attribution du marché si ces renseignements ne figurent pas dans les documents de la consultation ;
5. L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation ont été mis à disposition des candidats invités à soumissionner.

4.3. DELAI DE VALIDITE DES CANDIDATURES

180 jours à compter de la date limite de réception des plis.

ARTICLE 5 – DROIT ET LANGUE

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de Nanterre

Les correspondances relatives à l'accord-cadre sont rédigées en Français.

Si le TITULAIRE est établi dans un autre pays de l'Union Européenne sans avoir d'établissement en France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que l'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte de l'accord-cadre est la même pour toutes les parties prenantes (groupement compris), à savoir l'Euro.

ARTICLE 6 - CONTACTS

Pour obtenir tous renseignements complémentaires éventuels, pendant la période de consultation, nécessaires à l'établissement de leur dossier, les candidats adresseront leurs demandes, **au moins 8 jours avant la date limite de remise des candidatures**, via la plate-forme AWS (<http://polylogis.marches-publics.info/>)

Cliquez sur l'icône de la consultation correspondante :



« *correspondre avec l'acheteur* », puis sur l'icône

« *poser votre question* ».

Les renseignements complémentaires éventuels sur les documents de consultation et documents complémentaires seront communiqués aux candidats **au minimum 6 jours avant l'échéance du délai de réception des candidatures**, pour autant que la demande ait été réalisée en temps utiles. Si ces documents complémentaires ou ces renseignements ne peuvent être fournis dans les délais prévus, malgré une demande effectuée en temps utiles, les délais de réception sont prolongés en conséquence et les candidats en seront informés.

De même, lorsque les candidatures ne peuvent être déposées qu'après la consultation sur place des documents complémentaires, les délais de réception des candidatures sont prolongés en conséquence et les candidats en sont informés.

L'ensemble des réponses apportées figurera sur le profil d'acheteur, une alerte sera envoyée à l'adresse courriel enregistrée par chaque candidat.

La réglementation impose d'adresser le texte intégral de la question, avec la réponse, à tous les candidats, il est donc impératif que le candidat ne révèle pas son identité, ni son positionnement technique ou compétitif.

L'utilisation de ce dispositif à d'autres fins, notamment de démarchage, est interdite.

L'attention des candidats est attirée sur le point suivant : **seules les demandes déposées sur le profil d'acheteur seront traitées. Les demandes adressées par téléphone, par mail ou par courrier ne seront pas prises en compte.**